



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Randy Evraim Daril Pitoy Alias Baim
2. Tempat lahir : Tomohon
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 Oktober 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Matani Dua Lingkungan .I Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Randy Evraim Daril Pitoy Alias Baim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024

Terdakwa Randy Evraim Daril Pitoy Alias Baim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024

Terdakwa Randy Evraim Daril Pitoy Alias Baim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Terdakwa Randy Evraim Daril Pitoy Alias Baim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024

Terdakwa Randy Evraim Daril Pitoy Alias Baim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Randy Evraim Daril Pitoy Alias Baim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024

Terdakwa Randy Evraim Daril Pitoy Alias Baim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025

Terdakwa Randy Evraim Daril Pitoy Alias Baim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Waraney Jeremia Mangindaan Alias Aney
2. Tempat lahir : Tomohon
3. Umur/Tanggal lahir : 21/25 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Matani Satu Lingkungan .V Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Waraney Jeremia Mangindaan Alias Aney ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024

Terdakwa Waraney Jeremia Mangindaan Alias Aney ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024

Terdakwa Waraney Jeremia Mangindaan Alias Aney ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Terdakwa Waraney Jeremia Mangindaan Alias Aney ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Waraney Jeremia Mangindaan Alias Aney ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa Waraney Jeremia Mangindaan Alias Aney ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024

Terdakwa Waraney Jeremia Mangindaan Alias Aney ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025

Terdakwa Waraney Jeremia Mangindaan Alias Aney ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025

Terdakwa I. didampingi Novembriati Olivia Tubagus, S.H., M.H. Advokat yang beralamata di Jalan D. Tondano No. 293, Lingkungan VI Kelurahan Kiniar Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 832/SK/2024/PN. Tnn;

Terdakwa II. didampingi Deylen Veronica Dien, S.H., dan Absalom Poondaag, S.H., Advokat pada Kantor DV & Partners yang beralamat di Jln. Tondano-Tomohon, Kelurahan Tataaran Kec Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 833/SK/2024/PN. Tnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa I RANDY EVRAIM PITOY Alias BAIM dan Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama dengan sengaja merampas/menghilangkan nyawa orang lain” melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Para Terdakwa sebagai berikut :
 - a) Terdakwa RANDY EVRAIM PITOY Alias BAIM selama 14 (Empat Belas) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - b) Terdakwa WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y16 warna Hitam dengan Nomor Imei Slot Sim 1- 864406065519310 dan Imei Slot Sim 2- 864406065519302.
 - 1 (satu) bilah pisau yang mata pisaunya kedua sisi memiliki gerigi dan tajam dan ujungnya runcing dengan gagang bermotif dan terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 38 (tiga puluh delapan) cm.
 - Pecahan Hollowbriks yang terbuat dari campuran semen air dan pasir yang dipadatkan serta telah kering dengan bentuk tidak beraturan.
 - 1 (satu) bungkus rokok Dunhill beserta korek api.(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 A/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DB 5701 GS, atas nama FEIBY MARIA, dengan Nomor Rangka MH1JMC11XPK235712 dan Nomor Mesin JMC1E1235733, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor 13966959.
 - c. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak dengan Nomor 23-00103071.
 - d. 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10s hitam dengan casing putih, Imei 1 :86531705874428 dan Imei 2 : 86531705874428.

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah helm merek KYT warna Hitam.
- f. 1 (satu) buah helm standar warna hijau bertuliskan Grab.
- g. 1 (satu) pasang sandal logo Puma warna kombinasi Hitam-Putih.
- h. 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, SIM A dan SIM C atas nama DIEGO STEFANUS PIYOH. Uang Tunai sebesar Rp. 181.000 (seratus delapan puluh satu ribu) Rupiah dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp. 100.000 (seratus ribu), 2 (dua) lembar Rp. 20.000 (dua puluh ribu), 3 (tiga) lembar Rp. 10.000 (sepuluh ribu), 2 (dua) lembar Rp. 5.000 (lima ribu) dan 1 (satu) koin Rp. 1.000 (seribu).
- i. Jaket warna hitam, kaos warna putih, celana Panjang warna hitam, celana dalam berwarna, masker warna hitam dan sarung tangan warna hitam.

(Dikembalikan kepada saksi FEIBY MARIA)

- 4) Menetapkan agar Terdakwa I RANDY EVRAIM PITOY Alias BAIM dan Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian dengan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I RANDY EVRAIM PITOY Alias BAIM dan Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY pada hari Senin dini hari tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli masih dalam tahun 2024, yang terjadi di depan Ruko PT. Federal Internasional Finance dan Kredit Plus PT. Finansia Multi Finance yang terletak di Kelurahan Matani Dua Lingkungan I Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini "*bersama-sama dengan sengaja merampas/menghilangkan nyawa orang lain*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara tindak pidana bersama-sama dengan

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain, dilakukan oleh Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM dan Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY yang terjadi pada waktu dan tempat yang telah di sebutkan di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 pada pukul 00.00 WITA, Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM dan Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY bersama dengan saksi JEFFERSON RIZKI PANGEMANAN Alias BOMBOM dan saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY berada di rumah teman dari saksi RINDU MARLEN RUNTU INKIRIWANG di Kel.Woloan Kec.Tomohon Barat Kota.Tomohon dan mengkonsumsi minuman keras;

- Bahwa pada pukul 02.00 WITA saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY mengajak Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM untuk pulang kerumah Terdakwa I yang berada di Kelurahan Matani Dua Lingkungan I Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, dimana saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY ada hubungan pacaran dan sudah tinggal bersama, akan tetapi Terdakwa I tidak mau untuk pulang ke rumah Terdakwa I bersama-sama dengan saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY karena Terdakwa I masih mau mengkonsumsi minuman keras sehingga saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY marah dan pada pukul 02.46 WITA saksi memesan Ojek Online melalui Aplikasi Indrive menggunakan Handphone dan akun Indrive saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY dengan jenis pesanan kendaraan roda dua (motor) dengan titik penjemputan yang berada di Woloan dan titik tujuan ke rumah Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM di Kel. Matani Dua Ling. I Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon dan pesanan saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY diterima oleh Korban DIEGO STEFANUS PIYOH sebagai pengemudi kendaraan roda dua (motor) yang di pesan oleh saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY melalu aplikasi Indrive;

- Bahwa selanjutnya Korban DIEGO STEFANUS PIYOH menghubungi Nomor Whatsapp saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY yang dikaitkan dengan aplikasi Indrive kemudian Korban DIEGO STEFANUS PIYOH meminta saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY untuk mengirim lokasi penjemputan dan saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY sempat mengirim lokasi penjemputan namun lokasi penjemputan tersebut langsung di hapus oleh saksi MAURY ARIEZHA

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REY Alias MOY;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM mengetahui bahwa saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY telah memesan Indrive motor untuk pulang ke rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM Alias BAIM meminta saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY untuk membatalkan pesanan Indrive motor tersebut dan Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM mengatakan kepada saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY akan mengantarkan saksi untuk pulang bersama ke rumah Terdakwa I yang berada di Kel. Matani Dua Lingk. I Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon;

- Bahwa pada pukul 03.07 WITA saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY kembali bermaksud membatalkan pesanan Indrive motor tersebut dengan mengatakan kepada Korban bahwa saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar biaya ojek online yang di pesan saksi namun Korban DIEGO STEFANUS PIYOH sebagai driver pada kendaraan yang di pesan oleh saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY masih mengirimkan chat lewat aplikasi Whatsapp dan mengatakan tidak usah bayar ongkos pesanan kendaraan ojek online Indrive tersebut;

- Bahwa Korban DIEGO STEFANUS PIYOH mengatakan dirinya saat itu lagi gabut (tidak ada kesibukan lain) dan selanjutnya saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY bertanya apa maksud dari perkataan Korban DIEGO STEFANUS PIYOH dan Korban DIEGO STEFANUS PIYOH mengatakan akan menjemput saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY sesuai titik walaupun saksi tidak perlu membayar ongkos ojek online dimana niat Korban DIEGO STEFANUS PIYOH hanya untuk membantu saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY dan selanjutnya Korban DIEGO STEFANUS PIYOH mengatakan, walaupun saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY berada di Kota Manado, Korban DIEGO STEFANUS PIYOH akan tetap datang ke Manado untuk menjemput saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY;

- Bahwa selanjutnya saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY memperlihatkan chatingan antara Saksi dan Korban DIEGO STEFANUS PIYOH kepada Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM dan Terdakwa I mengatakan kepada saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY agar tidak usah menghiraukan chatingan

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Korban DIEGO STEFANUS PIYOH;

- Bahwa pada pukul 03.18 WITA saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY mengirimkan chat kepada Korban DIEGO STEFANUS PIYOH mengatakan jangan balas lagi chat saksi dan chat akan segera dihapus namun Korban DIEGO STEFANUS PIYOH masih tetap mengirimkan chat kepada saksi dengan mengatakan ini dari Indrive namun saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY sudah tidak membalas chat dari Korban DIEGO STEFANUS PIYOH;

- Bahwa setelah itu saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY bersama dengan Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM, Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY berboncengan 3 (tiga) menggunakan 1(satu) kendaraan roda dua dan saksi RINDU MARLEN RUNTU INKIRIWANG bersama dengan saksi JEFFERSON RIZKI PANGEMANAN Alias BOMBOM menggunakan motor yang di kendarai oleh saksi JEFFERSON RIZKI PANGEMANAN Alias BOMBOM, dari Kel.Woloan Kec.Tomohon Barat Kota.Tomohon menuju ke rumah Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM yang berada di Kel. Matani Dua Lingk. I Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon;

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM yang terletak di Kel. Matani Dua Lingk. I Kec. Tomohon Barat, saat melewati ruko PT. Federal Internasional Finance dan Kredit Plus PT. Finansia Multi Finance, Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM, Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY, saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY, dan saksi JEFFERSON RIZKI PANGEMANAN Alias BOMBOM melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor terparkir depan ruko PT. Federal Internasional Finance dan Kredit Plus PT. Finansia Multi Finance namun tidak terlihat siapa pengemudinya;

- Bahwa Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM, Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY, saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY, saksi JEFFERSON RIZKI PANGEMANAN Alias BOMBOM dan saksi RINDU MARLEN RUNTU INKIRIWANG langsung masuk kedalam rumah Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY dan saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY mengatakan kepada Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIM bahwa Korban DIEGO STEFANUS PIYOH masih mengirim pesan ke nomor Whatsapp saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY, mengetahui hal tersebut Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM menjadi sangat marah dan mengambil handphone milik saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY membalas pesan dari Korban DIEGO STEFANUS PIYOH dan mengatakan "sorry baru balas (maaf baru balas)" dan Korban membalas chat dengan mengatakan bahwa Korban DIEGO STEFANUS PIYOH sudah di bengkel yang berada di dekat rumah Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM;

- Bahwa untuk memastikan keberadaan Korban DIEGO STEFANUS PIYOH, Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM meminta Korban DIEGO STEFANUS PIYOH untuk mengirim foto posisi Korban, selanjutnya Korban DIEGO STEFANUS PIYOH mengirim foto posisi dirinya yang berada di depan ruko PT. Federal Internasional Finance dan Kredit Plus PT. Finansia Multi Finance, setelah melihat foto tersebut Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM mengetahui bahwa Korban DIEGO STEFANUS PIYOH berada sekitar 20m (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa I;

- Bahwa setelah Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM mengetahui lokasi tempat Korban DIEGO STEFANUS PIYOH berada, Terdakwa I langsung menuju ke kamar Terdakwa I mengambil 1 (satu) bilah badik dengan Panjang keseluruhan 38cm (tiga puluh delapan sentimeter), dengan panjang mata pisau 24cm (dua puluh empat sentimeter) dan memiliki gerigi dan Panjang gagang 14cm (empat belas sentimeter) yang di sembunyikan oleh Terdakwa I di bawah kolong lemari baju Terdakwa I yang berada di dalam kamar Terdakwa I, kemudian pisau badik tersebut di sembunyikan terdakwa di belakang tangan kiri Terdakwa I dengan posisi gagang badik di pegang dengan tangan kiri Terdakwa I sedangkan arah runcing dari badik tersebut mengarah ke atas lengan bagian dalam, sehingga Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY tidak melihat Terdakwa I keluar dari dalam kamar sudah membawa sebilah pisau badik;

- Bahwa pada saat Terdakwa I keluar dari dalam kamar Terdakwa I, Terdakwa I mengajak Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY untuk bertemu Korban DIEGO STEFANUS PIYOH dengan berkata kepada Terdakwa II "NEY" dengan gerakan

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala di anggukkan (dengan maksud agar Terdakwa II mengikuti Terdakwa I) dan Terdakwa I melangkah dengan tergesa-gesa berjalan menuju keluar rumah ke arah tempat Korban DIEGO STEFANUS PIYOH berada di ikuti oleh Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY ;

- Bahwa saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY, saksi RIZKY JEFFERSON PANGEMANAN Alias BOMBOM dan saksi RINDU MARLEN RUNTU INKIRIWANG tetap berada di dalam rumah Terdakwa I (saksi RINDU MARLEN RUNTU INKIRIWANG berada di dalam ruang tamu, sedangkan saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY, saksi RIZKY JEFFERSON PANGEMANAN Alias BOMBOM berada di dapur) sehingga para saksi tidak melihat pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari dalam rumah Terdakwa I menuju ke arah tempat Korban DIEGO STEFANUS PIYOH berada;

- Bahwa pada saat Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM dan Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY sudah di lokasi tempat korban berada, posisi Korban DIEGO STEFANUS PIYOH pada saat itu berdiri disamping kanan sepeda motor korban dan korban masih menggunakan helm, kemudian Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM bertanya kepada Korban dengan mengatakan "mengapa Korban terus menghubungi saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY" dan Terdakwa I mengatakan kepada Korban bahwa saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY adalah pacarnya yang saat ini dalam kondisi hamil, Korban mengatakan kepada Terdakwa I bahwa saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY yang menyuruh Korban untuk datang menjemput saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY, selanjutnya Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM menjelaskan kepada Korban bahwa yang membalas chat WA adalah Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM namun Korban tetap mengatakan bahwa saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY yang memintanya untuk datang menjemput saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY, mendengar hal tersebut Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM menjadi semakin marah dan langsung memukul kepala Korban yang masih menggunakan helm dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah sebelah kiri kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I langsung memindahkan posisi pisau badik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pegang dengan tangan kiri terdakwa di pindahkan ke tangan kanan dan dengan kekuatan penuh Terdakwa I langsung mengarahkan pisau badik yang mata pisau kedua sisi memiliki gerigi dan tajam, ujungnya runcing dengan gagang bermotif dan terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 38cm (tiga puluh delapan sentimeter) tersebut mengarah lurus ke arah depan tubuh Korban DIEGO STEFANUS PIYOH sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian tengah perut Korban, dan Korban mengeluarkan kata "Aduh" dengan posisi korban mundur 2 (dua) langkah ke belakang, dan pada saat Terdakwa I menarik pisau tersebut usus korban ikut keluar dari dalam perut korban, selanjutnya Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM kembali menikam Korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali mengenai dibagian pinggang sebelah kiri korban dan pada saat Terdakwa I mencabut pisau badik dari tubuh korban, bersamaan dengan itu Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY memukul kepala sebelah kiri Korban DIEGO STEFANUS PIYOH yang masih menggunakan helm dengan sekuat tenaga menggunakan kepalan tangan kanannya, dan seketika itu Korban jatuh ke aspal jalan dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY mengambil hollowbriks yang berada ditempat tersebut dan dengan sekuat tenaga melemparkan Hollowbriks ke arah wajah Korban yang masih menggunakan helm hingga Hollowbriks tersebut hancur dan pada saat itu Korban sudah tidak bergerak;

- Bahwa kemudian saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY dan saksi RISKY JEFFERSON PANGEMANAN Alias BOMBOM keluar dari rumah Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM dari jarak 20m (dua puluh meter) melihat ada seseorang yang terlentang diaspal jalan dalam keadaan sudah tidak bergerak, selanjutnya Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM dan Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY memanggil saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY dan saksi RISKY JEFFERSON PANGEMANAN Alias BOMBOM untuk pergi dari tempat tersebut dengan berjalan kaki, dalam perjalanan pulang Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM, Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY menceritakan kepada saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY dan saksi RISKY JEFFERSON

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



PANGEMANAN Alias BOMBOM bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah melakukan pembunuhan terhadap korban DIEGO STEFANUS PIYOH, kemudian Saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY di titipkan di rumah saksi RIZKY JEFFERSON PANGEMANAN Alias BOMBOM tepatnya di dalam kamar saksi RIZKY JEFFERSON PANGEMANAN Alias BOMBOM, pada saat itu Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I dan saksi RIZKY JEFFERSON PANGEMANAN Alias BOMBOM memiliki ide untuk lari ke kebun milik dari saksi RIZKY JEFFERSON PANGEMANAN Alias BOMBOM;

- Bahwa saksi RINDU MARLEN RUNTU INKIRIWANG karena mabuk berat tertidur di sofa ruang tamu rumah Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM, kemudian saksi terbangun dan melihat keadaan rumah Terdakwa I dalam keadaan kosong, saksi RINDU MARLEN RUNTU INKIRIWANG mencari Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM, Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY, saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY dan saksi RIZKY JEFFERSON PANGEMANAN Alias BOMBOM namun tidak berada dalam rumah Terdakwa I, kemudian saksi keluar dari rumah Terdakwa I menuju motor saksi yang di parkir di luar rumah Terdakwa I, saksi melihat dari jarak 20m (dua puluh meter) ada seseorang yang terlentang, namun saksi tidak datang mendekati korban DIEGO STEFANUS PIYOH karena saksi merasa ketakutan, sehingga saksi langsung mengendarai kendaraan saksi kembali menuju tempat tinggal saksi;

- Bahwa sekitar pukul 04.00 WITA saat saksi KENNY TAROREH melintasi jalan raya Kelurahan Matani Dua tepatnya di sekitar ruko Kredit Plus Tomohon, saksi melihat Korban DIEGO STEFANUS PIYOH yang saksi tidak kenal terlentang diaspal jalan, kemudian saksi mendekati korban dan pada saat itu saksi sempat memanggil Korban dengan mengatakan "Bro-Bro" namun tidak ada respon dari korban, saksi melihat ada luka dibagian perut depan korban yang ususnya keluar sehingga saksi menjadi takut kemudian saksi berusaha meminta tolong kepada warga sekitar yang pada saat itu saksi ALFREDO KALELE melintasi tempat kejadian tersebut dan saksi KENNY TAROREH menyampaikan kepada saksi ALFREDO KALELE agar menghubungi pihak Kepolisian dan beberapa menit kemudian Pihak Kepolisian Polres Tomohon datang dan langsung mengamankan



tempat kejadian perkara;

- Pada pukul 09.00 WITA Unit Buser Sat-Reskrim Polres Tomohon mengamankan Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM, Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY dan saksi RIZKY JEFFERSON PANGEMANAN Alias BOMBOM yang berada di kebun milik saksi RIZKY JEFFERSON PANGEMANAN Alias BOMBOM, setelah itu pihak Kepolisian menuju ke rumah saksi RIZKY JEFFERSON PANGEMANAN Alias BOMBOM untuk menjemput saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY dan di bawa ke kantor Polres Tomohon;

- Bahwa Hasil Otopsi dari dokter Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Manado, Nomor : 017 / Otopsi / VII / 2024/ RS Bhayangkara, tanggal 18 Juli 2024 terhadap Korban DIEGO STEFANUS PIYOH.

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. J

jenazah berada dalam kantong jenazah warna oranye bertuliskan "IDENTIFIKASI POLRI". Jenazah berpakaian jaket hitam dan pada daerah kanan bawah, perut pinggang kiri terdapat robekan baru dan berlumuran darah, kaos oblong warna putih pada dada kiri bertuliskan "PROST BEER, pada daerah dada kanan, perut dan pinggang kiri, terdapat robekan baru berlumuran darah, kaos tangan warna hitam, celana dalam warna dasar putih bergambar sepeda dan kamera warna hijau, oranye dan kuning dengan bagian pinggang warna hitam bertuliskan "FASHION" ;

2. J

jenazah adalah seorang laki-laki, gizi cukup, warna kulit sawo matang, panjang tubuh seratus tujuh puluh lima sentimeter, berat badan tidak ditimbang.

3. T

tanda kematian, kaku mayat seluruh tubuh, lebam mayat pada belakang tubuh warna ungu tidak hilang pada penekanan;

4. T

tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar:

a. P

ada daerah dagu kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan dan empat koma tujuh sentimeter di



bawah sudut bibir terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang satu koma delapan sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut tajam, dasar luka tulang rahang bawah;

b. P
ada daerah bahu kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan lima sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;

c. P
ada daerah dada kanan atas, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga belas koma lima sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter;

d. P
ada daerah dada kanan bawah, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh tiga koma tujuh sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus tujuh belas koma tiga sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka melintang dengan ukuran panjang satu koma tiga sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan otot;

e. P
ada daerah perut kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh tujuh sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus empat sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, tepi luka rata, dari luka tampak keluar usus;

f. P
ada daerah pinggang kiri, dua puluh tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh delapan sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus tiga sentimeter di atas tumit terdapat dua luka terbuka dengan ukuran panjang masing-masing delapan sentimeter dan enam sentimeter, tepi luka rata dan berbentuk gerigi, dasar luka masuk ke rongga perut;

g. P
ada daerah lengan atas kanan sisi luar, tujuh belas



sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter;

h. P
ada daerah lengan bawah kanan sisi belakang, tujuh koma lima sentimeter dari bawah siku terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

i. P
ada daerah lutut kanan terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran seluas empat belas sentimeter kali tiga sentimeter;

j. P
ada daerah lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter;

k. P
ada daerah punggung kaki kiri terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran seluas delapan koma lima sentimeter kalitiga sentimeter.

II. PEMERIKSAAN DALAM :

1. Tulang tengkorak serta isi rongga kepala tidak ditemukan tanda kekerasan;
2. Dalam rongga dada kanan terdapat darah bebas dan bekuan-bekuan darah sebanyak seribu delapan ratus lima puluh mililiter dan dalam rongga dada kiri terdapat darah bebas dan bekuan-bekuan darah sebanyak seribu tiga ratus lima puluh mililiter. Pada paru kanan bagian kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran tiga sentimeter. Pada sekat dada sebelah kanan terdapat luka tembus jantung sebesar kepala tangan korban;
3. Pada usus halus terdapat luka tembus, penggantung usus terdapat luka tembus, ginjal kiri terpotong, pembuluh nadi utama perut terpotong. Alat-alat lain dalam rongga perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Lambung berisi makanan yang sudah tercerna.

III. ALUR LUKA:

1. Luka yang ditemukan pada daerah perut kanan membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut menembus



usus halus, menembus penggantung usus. Alur luka berjalan dari depan ke belakang, membentuk sudut sembilan puluh derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur tujuh sentimeter;

2. Luka yang ditemukan pada daerah pinggang kiri membentuk dua alur sebagai berikut:

- a. L
Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut memotong usus halus, memotong ginjal kiri, memotong pembuluh nadi utama perut, menembus sekat dada kanan, masuk ke paru kanan bagian bawah. Alur luka berjalan kiri bawah ke kanan atas, membentuk sudut enam puluh derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur dua puluh tujuh sentimeter;
- b. L
Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut, masuk ke otot pinggang belakang. Alur luka berjalan kiri ke kanan, membentuk sudut sembilan puluh derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur dua belas sentimeter.

IV. KESIMPULAN :

1. Lama kematian korban telah berlangsung sembilan sampai sebelas jam pada saat pemeriksaan;
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada pemeriksaan ayat empat (a), (d), (e), dan (f) adalah kekerasan tajam;
 - b. Pada pemeriksaan ayat empat (b), (c), (g), (h), (i), (j), dan (k) adalah kekerasan tumpul.
3. Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada pinggang kiri yang masuk ke rongga perut memotong pembuluh nadi utama perut dan merusak jaringan paru kanan sehingga terjadi pendarahan.

Perbuatan Terdakwa I RANDY EVRAIM PITOY Alias BAIM dan Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feiby Maria, sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

.....Bahwa saksi
dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pembunuhan;

.....Bahwa yang
melakukan pembunuhan adalah Para Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah keponakan saksi yaitu Diego Stefanus Piyoh;

.....Bahwa kejadian
tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Kelurahan Matani Dua Lingkungan I Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon tepatnya di depan ruko PT. Federal Internasional Finance dan Kredit Plus PT. Finansia Multi Finance;

.....Bahwa saksi tidak
melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;

.....Bahwa saksi
mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 05.30 WITA saat saksi menghubungi nomor *handphone* Korban yang mengangkat adalah petugas Kepolisian yang bertanya kepada saksi apabila saksi mengenal Korban/ Diego Stefanus Piyoh dan saat saksi mengatakan saksi adalah keluarga dari Korban, pihak Kepolisian tersebut memanggil saksi untuk datang di depan kantor PT. Federal Internasional Finance dan Kredit Plus PT. Finansia Multi Finance yang terletak di Kelurahan Matani Dua Lingkungan I Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon dan kemudian saksi mendatangi tempat tersebut dimana saat saksi tiba saksi melihat banyak orang terkumpul dan pihak Kepolisian menerangkan bahwa Korban sudah dibawa ke rumah sakit dan mengarahkan saksi untuk melapor ke Polres Tomohon. Saat saksi sementara membuat laporan di Polres Tomohon saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian bahwa Korban telah meninggal dunia dan diduga adalah Korban dugaan tindak pidana pembunuhan;

.....Bahwa setelah itu
saksi menuju ke rumah sakit Bhayangkara Manado dan saat itu saksi melihat tubuh Korban terdapat luka bekas tusukan dibagian perut dan pinggang;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn



..... Bahwa saat itu yang saksi lihat ada 2 (dua) luka tusukan dibagian perut dan pinggang dan juga 1 (satu) luka goresan di pipi/ dagu kiri;

..... Bahwa saat itu saksi belum mengetahui apakah benar Korban merupakan korban pembunuhan dan siapa pelakunya;

..... Bahwa saksi mengetahui pelaku pembunuhan setelah mendapat informasi dari pihak Kepolisian;

..... Bahwa korban bekerja sebagai ojek online, dimana korban mulai bekerja sebagai ojek online dari pukul 19.00 WITA sampai dengan tengah malam;

..... Bahwa setahu saksi selama ini Korban tidak pernah ada masalah dengan orang lain;

..... Bahwa tidak ada biaya santunan dari keluarga Para Terdakwa kepada kami keluarga Korban;

..... Bahwa luka yang dibacakan dalam *Visum et Repertum* sama dengan luka yang saksi lihat pada tubuh Korban;

..... Bahwa benar foto yang ditunjukkan dipersidangan pada BA Penyidik merupakan foto Korban;

..... Bahwa saksi hanya mendengar dan tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;

..... Bahwa saksi tinggal bersama dengan Korban, korban pernah minum alkohol/ minuman keras namun tidak pernah mabuk-mabukan dan membuat keributan;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

2. Maury Ariezha Rey Alias Moy, sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

..... Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pembunuhan;

..... Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Para Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Diego Stefanus Piyoh;

..... Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 04.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA bertempat di Kelurahan Matani Dua Lingkungan I Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon tepatnya di depan ruko PT. Federal Internasional Finance dan Kredit Plus PT. Finansia Multi Finance;

.....Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;

.....Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut sesaat setelah kejadian tersebut terjadi;

.....Bahwa saat itu saksi berada di rumah yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian perkara;

.....Bahwa saat saksi keluar rumah saksi melihat Korban sudah dalam posisi terbaring terlentang di jalan raya;

.....Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa I Randy Evraim Daril Pitoy Alias Baim memegang pisau yang berlumuran darah dan kemudian mengakui telah melakukan pembunuhan kepada Korban dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Korban dan menikam Korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah perut Korban, sedangkan Terdakwa II Waraney Jeremia Mangindaan Alias Aney mengaku telah melakukan pembunuhan dengan cara melemparkan batako hollowbricks ke arah kepala Korban yang saat itu masih menggunakan helm;

.....Bahwa saksi mengetahui awal masalahnya dimana kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 pada pukul 00.00 wita, dimana Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM, Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY bersama saksi RIZKY JEFFERSON PANGEMANAN Alias BOMBOM, saksi dan saksi RINDU RUNTU berada di rumah teman dari saksi RINDU RUNTU di Kelurahan Woloan Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon dan sempat mengkonsumsi minuman keras. Kemudian pada pukul 02.00 WITA saksi mengajak Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM untuk pulang kerumah dari Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM dimana kami ada hubungan pacaran dan sudah tinggal bersama, namun Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM tidak mau dan tetap mengkonsumsi miras sehingga saksi marah dan pada pukul 02.46 WITA saksi memesan Ojek Online melalui Aplikasi Indrive menggunakan akun Indrive saksi yang terinstal pada

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik saksi dengan titik penjemputan dari titik saksi berada dengan tujuan rumah Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM di Kelurahan Matani Dua Lingkungan I Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon dan pesanan saksi diterima oleh Korban DIEGO STEFANUS PIYOH;

.....Bahwa setelah itu Korban menghubungi nomor Whatsapp saksi yang dikaitkan dengan aplikasi Indrive dan meminta saksi untuk mengirim lokasi penjemputan dan saksi sempat mengirim lokasi penjemputan. Mengetahui hal tersebut Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM Alias BAIM meminta saksi untuk membatalkan pesanan tersebut dan mengatakan akan mengantar saksi, sehingga pada pukul 03.07 wita saksi membatalkan pesanan tersebut dan menghapus serta menarik chating lokasi yang dikirim kepada Korban dan mengatakan bahwa saksi sudah tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar, namun Korban masih sempat mengirimkan pesanan lewat chating dan mengatakan tidak usah bayar ongkos pesannya, dimana Korban mengatakan bahwa dirinya saat itu lagi Gabut dan tidak tahu mau melakukan apa serta kegiatannya saat itu hanya untuk menghilangkan stress dan saksi bertanya apa maksud Korban dan Korban mengatakan akan menjemput saksi sesuai titik dan mengatakan hanya akan membantu saksi dan tidak perlu membayar ongkos jasa Ojek Online tersebut serta mengatakan mau menjemput saksi walaupun saksi dari Kota Manado Korban akan tetap pergi;

.....Bahwa korban mengetahui lokasi dari titik antar aplikasi Indrive sehingga saat itu Korban menuju ke titik antar yaitu di rumah Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY di Kelurahan Matani Dua Lingkungan I Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon;

.....Bahwa setahu saksi korban menggunakan sepeda motor;

.....Bahwa saksi tidak sempat melihat jika ada darah disekitar lokasi;

.....Bahwa saksi tidak mengenal Korban sebelumnya;

.....Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Korban dan Para Terdakwa;

.....Bahwa sebelum kejadian Para Terdakwa tidak membawa pisau;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..... Bahwa benar pisau yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang saksi lihat dibawa oleh Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY;

..... Bahwa benar chattingan tersebut merupakan percakapan saksi dengan Korban;

..... Bahwa saksi dan Terdakwa I menggunakan 1 (satu) handphone yang sama;

..... Bahwa Terdakwa I menyampaikan kepada saksi bahwa ia emosi karena Korban menyampaikan akan menjemput saksi untuk menghilangkan stres dan bersedia mau mengantar kemana saja tanpa biaya atau gratis;

..... Bahwa korban berada di depan rumah sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit;

..... Bahwa saat tiba di rumah saksi meletakkan handphone di meja, kemudian Terdakwa I melihat ada chattingan dari Korban;

..... Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit setelah kejadian saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pembunuhan kepada Korban;

..... Bahwa yang berada di rumah Terdakwa I pada saat itu adalah Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM, Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY, Saksi RIZKY JEFFERSON PANGEMANAN Alias BOMBOM, saksi dan saksi RINDU RUNTU;

..... Bahwa saksi memesan ojek Online Indrive karena saat itu saksi bertengkar dengan Terdakwa I yang tidak mau mengantarkan saksi pulang;

..... Bahwa saksi membatalkan pesanan karena Terdakwa I sudah menyanggupi untuk mengantar saksi pulang;

..... Bahwa sebelum kejadian Para Terdakwa berada di ruang tamu sementara saksi bersama dengan Saksi Rindu Runtu berada di dapur;

..... Bahwa saat itu menurut pengakuan Terdakwa II ia melempar kepala Korban yang saat itu masih menggunakan helm dengan 1 (satu) buah batako hollowbriks;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya



3. Jefferson Rizky Pangemanan Alias Bombom, sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

.....Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pembunuhan;

.....Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Para Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Diego Stefanus Piyoh;

.....Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Kelurahan Matani Dua Lingkungan I Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon tepatnya di depan ruko PT. Federal Internasional Finance dan Kredit Plus PT. Finansia Multi Finance;

.....Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;

.....Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut sesaat setelah kejadian tersebut terjadi;

.....Bahwa saat itu saksi berada di rumah yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian perkara;

.....Bahwa saat saksi keluar rumah saksi melihat Korban sudah dalam posisi terbaring terlentang di jalan raya;

.....Bahwa setelah kejadian saksi melihat Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM memegang sebilah pisau ditangan kanannya dan Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM mengakui bahwa telah melakukan Pembunuhan terhadap Korban DIEGO STEFANUS PIYOH dengan memukul kepala Korban yang masih menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan menikam sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut dengan menggunakan pisau dan memperlihatkan pisau tersebut kepada saksi, sedangkan Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY mengakui bahwa telah melakukan Pembunuhan terhadap Korban dengan cara memukul kepala Korban yang masih menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan melempar kepala



korban yang masih menggunakan helm dengan menggunakan hollowbriks sebanyak 1 (satu) kali;

.....Bahwa setelah itu Para Terdakwa mengajak saksi, Saksi Mauri Ariezha Rey Alias Moy, dan Saksi Rindu Runtu untuk melarikan diri;

.....Bahwa kami melarikan diri ke kebun milik saksi yang didalamnya terdapat bangunan gubuk kecuali Saksi Rindu Runtu yang saat itu langsung pulang ke rumahnya;

.....Bahwa saksi melihat Korban terbaring terlentang di jalan raya tapi tidak begitu jelas;

.....Bahwa saksi melihat sepeda motor juga tapi tidak begitu jelas karena saat itu tidak ada penerangan;

.....Bahwa saksi tidak melihat darah disekitar lokasi kejadian;

.....Bahwa saksi tidak mengenal Korban sebelumnya;

.....Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada masalah antara Korban dan Para Terdakwa;

.....Bahwa sebelum kejadian Para Terdakwa tidak membawa pisau;

.....Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa pisau yang mata pisaunya kedua sisi memiliki gerigi dan tajam dan ujungnya runcing dengan gagang bermotif dan terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 38 (tiga puluh delapan) cm yang saksi lihat dipegang oleh Terdakwa I setelah kejadian;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

4. Rindu Marlen Runtu Inkiwang, sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

.....Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pembunuhan;

.....Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Para Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Diego Stefanus Piyoh;

.....Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Kelurahan Matani Dua Lingkungan I Kecamatan



Tomohon Tengah Kota Tomohon tepatnya di depan ruko PT. Federal Internasional Finance dan Kredit Plus PT. Finansia Multi Finance;

.....Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;

.....Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut terjadi saksi sempat melihat ada orang yang terbaring terlentang di jalan namun saksi tidak mengetahui apa yang terjadi sebelumnya, dan saksi langsung pulang ke rumah saksi;

.....Bahwa setelah beberapa jam kemudian yaitu pada sekitar siang hari saksi melihat di aplikasi facebook ada tautan tentang kejadian pembunuhan di wilayah Kota Tomohon dan saksi melihat Para Terdakwa sehingga saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan pembunuhan dan orang yang sebelumnya saksi lihat terbaring di jalan adalah Korban;

.....Bahwa saat kejadian pembunuhan tersebut terjadi, saksi berada di rumah yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian perkara;

.....Bahwa saat saksi keluar rumah saksi melihat ada seseorang dalam posisi terbaring terlentang di jalan raya namun awalnya saksi tidak mengetahui jika orang tersebut adalah Korban pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

.....Bahwa saat saksi keluar rumah saksi melihat ada seseorang dalam posisi terbaring terlentang di jalan raya namun awalnya saksi tidak mengetahui jika orang tersebut adalah Korban pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

.....Bahwa saksi melihat sepeda motor juga tapi tidak begitu jelas karena saat itu tidak ada penerangan;

.....Bahwa saksi tidak melihat darah disekitar lokasi kejadian;

.....Bahwa saksi tidak mengenal Korban sebelumnya dan setahu saksi sebelumnya tidak ada masalah antara Korban dan Para Terdakwa;

.....Bahwa sebelum kejadian Para Terdakwa tidak membawa pisau;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

5. Alfredo Kalele, keterangan yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa akan kejadian perkara tindak pidana Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang tersebut saksi tidak mengetahuinya secara langsung, dimana saat kejadian tersebut terjadi saksi tidak berada ditempat kejadian tersebut. Dimana pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 wita saat saksi melintasi jalan raya Kelurahan Matani Dua tepatnya di sekitar ruko Kredit Plus Tomohon, terdakwa kemudian diberhentikan oleh saksi KENNY TAROREH dan meminta tolong untuk menghubungi pihak Kepolisian dimana saat itu saksi melihat seorang yang tidak saksi kenal terbaring terletak diatas aspal jalan raya Kelurahan Matani Dua. Setelah itu saksi berusaha mencari pertolongan serta menghubungi pihak Kepolisian dalam hal ini Unit Buser Sat Reskrim Polres Tomohon. Setelah itu beberapa menit kemudian datang anggota dari pihak Kepolisian dan mengamankan tempat kejadian tersebut. Setelah itu saksi mengetahui bahwa korban yang sebelumnya terbaring terletak diatas aspal jalan tersebut telah meninggal dunia dengan luka tikaman dibagian perut dan untuk informasi selanjutnya saksi ketahui dari media sosial Facebook melalui tautan yang dibagikan oleh orang-orang bahwa Korban adalah seorang driver ojek online dan ditautan tersebut diketahui bernama DIEGO PIYOH sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I RANDY PITTOY Alias BAIM dan Terdakwa II WARANEY MANGINDAN Alias ANEY;

..... Bahwa akan kejadian tersebut saksi ketahui dari tautan yang dibagikan oleh orang-orang di media sosial Facebook. Dimana pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 wita saat saksi melintasi jalan raya Kelurahan Matani Dua tepatnya di sekitar ruko Kredit Plus Tomohon saksi kemudian diberhentikan oleh saksi KENNY TAROREH dan meminta tolong untuk menghubungi pihak Kepolisian dimana saat itu saksi melihat seorang yang tidak saksi kenal terbaring terletak diatas aspal jalan raya Kelurahan Matani Dua. Setelah itu saksi berusaha mencari pertolongan serta menghubungi pihak Kepolisian dalam hal ini Unit Buser Sat Reskrim Polres Tomohon. Setelah itu beberapa menit kemudian datang anggota dari pihak Kepolisian dan mengamankan tempat kejadian tersebut. Setelah itu saksi mengetahui bahwa korban yang sebelumnya terbaring terletak diatas aspal jalan tersebut telah meninggal dunia dengan luka tikaman dibagian perut dan untuk informasi selanjutnya saksi ketahui dari media sosial Facebook melalui tautan yang dibagikan oleh orang-orang bahwa Korban adalah seorang driver ojek online dan ditautan tersebut diketahui bernama DIEGO PIYOH sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I RANDY PITTOY Alias BAIM dan Terdakwa II WARANEY MANGINDAN Alias ANEY;



..... Bahwa saat itu saksi berada di ruas jalan Kel. Matani Dua Lingk. I Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon, dimana saat saksi melintas diruas jalan tersebut saksi kemudian diberhentikan oleh saksi KENNY TAROREH dan meminta tolong untuk menghubungi pihak Kepolisian dimana saat itu saksi melihat seorang yang tidak saksi kenal terbaring terletang diatas aspal jalan raya Kelurahan Matani Dua. Setelah itu saksi berusaha mencari pertolongan serta menghubungi pihak Kepolisian dalam hal ini Unit Buser Sat Reskrim Polres Tomohon. Setelah itu beberapa menit kemudian datang anggota dari pihak Kepolisian dan mengamankan tempat kejadian tersebut;

..... Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari kejadian tersebut namun setelah beberapa jam kemudian, saksi mengetahui melalui media sosial Facebook melalui tautan yang dibagikan oleh orang-orang bahwa Korban dari kejadian tersebut bernama DIEGO PIYOH dan yang melakukan perkara tindak pidana tersebut adalah Terdakwa I RANDY PITOY Alias BAIM dan Terdakwa II WARANEY MANGINDAAN Alias ANEY;

..... Bahwa saksi mengenal Terdakwa I RANDY PITOY Alias BAIM dan Terdakwa II WARANEY MANGINDAAN Alias ANEY tersebut namun hanya sebatas kenal saja dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan Korbannya saksi tidak mengenalnya;

..... Bahwa saksi tidak mengetahui kronologinya dan untuk kejadian tersebut saksi ketahui melalui tautan yang dibagikan oleh orang-orang di media sosial Facebook;

..... Bahwa yang saksi lihat saat itu korban sudah tidak bergerak dan setelah itu saksi ketahui bahwa korban telah meninggal dunia, namun penyebabnya saksi tidak ketahui dan beberapa jam kemudian saksi ketahui melalui tautan yang dibagikan di media sosial Facebook bahwa korban adalah korban tindak pidana Pembunuhan dan Korban adalah seorang driver ojek online dan pelaku dari kejadian tersebut adalah Terdakwa I RANDY PITOY Alias BAIM dan Terdakwa II WARANEY MANGINDAAN Alias ANEY;

..... Bahwa yang saksi lihat dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, saat itu Korban terbaring terlentang diatas aspal jalan raya Kel. Matani Dua masih menggunakan helm dan kondisi sudah tidak bergerak dan ada 1 (satu) unit sepeda motor yang roboh dan tersandar di trotoar jalan;



.....Bahwa saksi mengenal barang yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut dimana barang tersebut adalah barang yang berada ditempat kejadian tersebut saat itu, dimana helm hitam tersebut adalah helm yang digunakan oleh Korban saat itu dan helm yang berwarna hijau berada di dekat sepeda motor yang saat itu dalam kondisi roboh;

.....Bahwa saksi lain yang mengetahui akan kejadian tersebut yaitu saksi KENNY TAROREH, dimana saksi KENNY TAROREH tersebut yang awalnya berada ditempat kejadian tersebut dan saat saksi melewati tempat kejadian tersebut saksi diberhentikan oleh saksi KENNY TAROREH tersebut dan meminta saksi untuk menghubungi pihak Kepolisian dikarenakan saat itu saksi melihat ada seseorang yang terbaring diaspal jalan;

Atas keterangan saksi yang dibacakan Para Terdakwa membenarkannya;

Kenny Taroreh, keterangan yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa akan kejadian perkara tindak pidana Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang tersebut saksi tidak mengetahuinya secara langsung, dimana saat kejadian tersebut terjadi saksi tidak berada ditempat kejadian tersebut. Dimana pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 wita saat saksi melintasi jalan raya Kelurahan Matani Dua tepatnya di sekitar ruko Kredit Plus Tomohon, saksi kemudian melihat korban yang saksi tidak kenal terbaring terlentang diaspal jalan dan kemudian saksi mendekati korban dan saat itu saksi sempat memanggil Korban dengan mengatakan Bro-Bro tetapi korban tidak menyahut dan saat itu saksi melihat ada luka dibagian perut depan korban tersebut dan ususnya keluar sehingga saksi menjadi takut setelah itu saksi berusaha meminta tolong warga sekitar dan saat itu lewat saksi ALFREDO KALELE dan menyampaikan agar menghubungi pihak Kepolisian dikarenakan saat itu ada korban yang terbaring terlentang diaspal jalan dan mengalami luka dibagian perut depan dan ususnya keluar. Setelah itu saksi ALFREDO KALELE menghubungi pihak Kepolisian. Setelah itu beberapa menit kemudian datang anggota dari pihak Kepolisian dan mengamankan tempat kejadian tersebut. Setelah itu saksi mengetahui bahwa korban yang sebelumnya terbaring terlentang diaspal jalan tersebut telah meninggal dunia dengan luka tikaman dibagian perut dan untuk informasi selanjutnya saksi ketahui dari media sosial Facebook melalui tautan yang dibagikan oleh orang-orang bahwa Korban adalah seorang driver ojek online dan ditautan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bernama DIEGO PIYOH sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I RANDY PITOY Alias BAIM dan Terdakwa II WARANEY MANGINDAN Alias ANEY;

.....Bahwa akan kejadian tersebut saksi ketahui dari tautan yang dibagikan oleh orang-orang di media sosial Facebook. Dimana pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 wita saat saksi melintasi jalan raya Kelurahan Matani Dua tepatnya di sekitar ruko Kredit Plus Tomohon saksi melihat korban yang saksi tidak kenal terbaring terlentang diaspal jalan dan kemudian saksi mendekati korban dan saat itu saksi sempat memanggil korban dengan mengatakan Bro-Bro tetapi korban tersebut tidak menyahut dan saat itu saksi melihat ada luka dibagian perut depan korban dan ususnya keluar sehingga saksi menjadi takut setelah itu saksi berusaha meminta tolong warga sekitar dan saat itu lewat saksi ALFREDO KALELE dan menyampaikan agar menghubungi pihak Kepolisian dikarenakan saat itu ada korban yang terbaring terlentang diaspal jalan dan mengalami luka dibagian perut depan dan ususnya keluar. Setelah itu saksi ALFREDO KALELE menghubungi pihak Kepolisian. Setelah itu beberapa menit kemudian datang anggota dari pihak Kepolisian dan mengamankan tempat kejadian tersebut. Setelah itu saksi mengetahui bahwa korban yang sebelumnya terbaring terlentang diaspal jalan tersebut telah meninggal dunia dengan luka tikaman dibagian perut dan untuk informasi selanjutnya saksi ketahui dari media sosial Facebook melalui tautan yang dibagikan oleh orang-orang bahwa Korban adalah seorang driver ojek online dan ditautan tersebut diketahui bernama DIEGO PIYOH sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I RANDY PITOY Alias BAIM dan Terdakwa II WARANEY MANGINDAN Alias ANEY;

.....Bahwa saat itu saksi berada di ruas jalan Kel. Matani Dua Lingk. I Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon, dimana saat saksi melintas diruas jalan tersebut saksi kemudian melihat ada korban yang saksi tidak kenal terbaring terlentang diaspal jalan dan kemudian saksi mendekati korban dan saat itu saksi sempat memanggil korban dengan mengatakan Bro-Bro tetapi korban tersebut tidak menyahut dan saat itu saksi melihat ada luka dibagian perut depan korban dan ususnya keluar sehingga saksi menjadi takut setelah itu saksi berusaha meminta tolong warga sekitar dan saat itu lewat saksi ALFREDO KALELE yang saksi kenal dan menyampaikan agar menghubungi pihak Kepolisian;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari kejadian tersebut namun setelah beberapa jam kemudian, saksi mengetahui melalui media sosial Facebook melalui tautan yang dibagikan oleh orang-orang bahwa Korban dari kejadian tersebut bernama DIEGO PIYOH dan yang melakukan perkara tindak pidana tersebut adalah Terdakwa I RANDY PITOY Alias BAIM dan Terdakwa II WARANEY MANGINDAAN Alias ANEY;

.....Bahwa saksi mengenal Terdakwa I RANDY PITOY Alias BAIM dan Terdakwa II WARANEY MANGINDAAN Alias ANEY tersebut namun hanya sebatas kenal saja dan antara kami tidak ada hubungan keluarga sedangkan Korbannya saksi tidak mengenalnya;

.....Bahwa yang saksi lihat saat itu korban sudah tidak bergerak dan setelah itu saksi ketahui bahwa korban telah meninggal dunia, namun penyebabnya saksi tidak ketahui dan beberapa jam kemudian saksi ketahui melalui tautan yang dibagikan di media sosial Facebook bahwa korban adalah korban tindak pidana Pembunuhan dan Korban adalah seorang driver ojek online dan pelaku dari kejadian tersebut adalah Terdakwa I RANDY PITOY Alias BAIM dan Terdakwa II WARANEY MANGINDAAN Alias ANEY;

.....Bahwa yang saksi lihat dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, saat itu Korban terbaring terlentang diatas aspal jalan raya Kel. Matani Dua masih menggunakan helm dan kondisi sudah tidak bergerak dan ada 1 (satu) unit sepeda motor yang roboh dan tersandar di trotoar jalan;

.....Bahwa saksi mengenal barang yang diperlihatkan oleh penyidiki dimana barang tersebut adalah barang yang berada ditempat kejadian tersebut saat itu, dimana helm hitam tersebut adalah helm yang digunakan oleh Korban saat itu dan helm yang berwarna hijau berada di dekat sepeda motor yang saat itu dalam kondisi roboh;

.....Bahwa saksi lain yang mengetahui akan kejadian tersebut yaitu saksi ALFREDO KALELLE, dimana saksi ALFREDO KALELLE sempat melewati tempat kejadian tersebut dan sempat saksi panggil untuk meminta pertolongan dan meminta untuk menghubungi pihak Kepolisian;

Atas keterangan saksi yang dibacakan Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Randy Evraim Daril Pitoy Alias Baim

- Bahwa Terdakwa I. mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II Waraney Jeremia Mangindaan Alias Aney;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Diego Stefanus Piyoh;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Kelurahan Matani Dua Lingkungan I Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon tepatnya di depan ruko PT. Federal Internasional Finance dan Kredit Plus PT. Finansia Multi Finance
- Bahwa Terdakwa I. jelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 dini hari awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy, Saksi Rizki Jeferson Pangemanan Alias Bombom, dan Saksi Rindu Runtu berada di Kelurahan Woloan Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon dan mengonsumsi minuman keras, kemudian sekitar pukul 02.00 WITA Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy yang merupakan pacar Terdakwa I. mengajak Terdakwa I. pulang namun karena T Terdakwa I. masih mau mengonsumsi minuman keras Terdakwa I. tidak mengiyakan ajakannya sehingga pada pukul 02.46 WITA Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy memesan ojek online melalui Aplikasi Indrive menggunakan Handphone dan akun Indrive Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy dengan jenis pesanan kendaraan roda dua (motor) dengan titik penjemputan yang berada di Woloan dan titik tujuan ke rumah Terdakwa I. di Kelurahan Matani Dua Lingkungan I Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon dan pesanan Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy diterima oleh Korban Diego Stefanus Piyoh;
- Bahwa korban Diego Stefanus Piyoh menghubungi nomor Whatsapp Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy yang dikaitkan dengan aplikasi Indrive kemudian Korban Diego Stefanus Piyoh meminta Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy untuk mengirim lokasi penjemputan dan Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy sempat mengirim lokasi penjemputan namun lokasi penjemputan tersebut langsung di hapus oleh saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy, kemudian setelah Terdakwa I. mengetahui Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy telah memesan Indrive motor untuk pulang ke rumah Terdakwa I., kemudian Terdakwa I.

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy untuk membatalkan pesanan Indrive motor tersebut dan Terdakwa I. mengatakan kepada Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy akan mengantarkan saksi untuk pulang bersama ke rumah Terdakwa I. yang berada di Kelurahan Matani Dua Lingkungan I Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon. Setelah itu pada pukul 03.07 WITA Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy kembali bermaksud membatalkan pesanan Indrive motor tersebut dengan mengatakan kepada Korban bahwa Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar biaya ojek online yang di pesan saksi namun Korban Diego Stefanus Piyoh sebagai driver pada kendaraan yang di pesan oleh Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy masih mengirimkan chat lewat aplikasi Whatsapp dan mengatakan tidak usah bayar ongkos pesanan kendaraan ojek online Indrive tersebut dan mengatakan dirinya saat itu lagi gabut (tidak ada kesibukan lain) dan selanjutnya Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy bertanya apa maksud dari perkataan Korban Diego Stefanus Piyoh dan Korban Diego Stefanus Piyoh mengatakan akan menjemput Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy sesuai titik walaupun Saksi tidak perlu membayar ongkos ojek online dimana niat Korban Diego Stefanus Piyoh hanya untuk membantu Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy dan selanjutnya Korban Diego Stefanus Piyoh mengatakan, walaupun Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy berada di Kota Manado, Korban Diego Stefanus Piyoh akan tetap datang ke Manado untuk menjemput Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy. Selanjutnya Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy memperlihatkan chatingan antara Saksi dan Korban Diego Stefanus Piyoh kepada Terdakwa I. dan Terdakwa I. mengatakan kepada Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy agar tidak usah menghiraukan chatingan dari Korban Diego Stefanus Piyoh. Pada pukul 03.18 WITA Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy mengirimkan chat kepada Korban Diego Stefanus Piyoh mengatakan jangan balas lagi chat saksi dan chat akan segera dihapus namun Korban Diego Stefanus Piyoh masih tetap mengirimkan chat kepada saksi dengan mengatakan ini dari Indrive namun Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy sudah tidak membalas chat dari Korban Diego Stefanus Piyoh setelah itu Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa II Waraney Jeremia Mangindaan Alias Aney berboncengan 3 (tiga) menggunakan 1(satu) kendaraan roda dua dan Saksi Rindu Marlen Runtu Inkirowang bersama dengan Saksi Jefferson Rizki Pangemanan Alias Bombom menggunakan motor yang di kendarai oleh saksi Jefferson Rizki Pangemanan Alias Bombom, dari Kelurahan Woloan Kecamatan Tomohon

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Tomohon menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Matani Dua Lingkungan I Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon;

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa I. yang terletak di Kelurahan Matani Dua Lingkungan I Kecamatan Tomohon Barat, saat melewati ruko PT. Federal Internasional Finance dan Kredit Plus PT. Finansia Multi Finance, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor terparkir depan ruko PT. Federal Internasional Finance dan Kredit Plus PT. Finansia Multi Finance namun tidak terlihat siapa pengemudinya;

- Bahwa setelah tiba kami langsung masuk kedalam rumah dan Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy menyampaikan kepada Terdakwa I. bahwa Korban DIEGO STEFANUS PIYOH masih mengirim pesan ke nomor Whatsapp Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy, mengetahui hal tersebut Terdakwa I. sangat marah dan mengambil handphone milik Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy kemudian membalas pesan dari Korban Diego Stefanus Piyoh dan mengatakan "sorry baru balas (maaf baru balas)" dan Korban membalas chat dengan mengatakan bahwa Korban Diego Stefanus Piyoh sudah di bengkel yang berada di dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa untuk memastikan keberadaan Korban Diego Stefanus Piyoh, Terdakwa I. meminta Korban Diego Stefanus Piyoh untuk mengirim foto posisi Korban, selanjutnya Korban Diego Stefanus Piyoh mengirim foto posisi dirinya yang berada di depan ruko PT. Federal Internasional Finance dan Kredit Plus PT. Finansia Multi Finance, setelah melihat foto tersebut Terdakwa I. mengetahui bahwa Korban Diego Stefanus Piyoh berada sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa I.. Setelah Terdakwa I. mengetahui lokasi tempat Korban Diego Stefanus Piyoh berada, Terdakwa I. langsung menuju ke kamar untuk mengambil 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 38 cm (tiga puluh delapan sentimeter), dengan panjang mata pisau 24 cm (dua puluh empat sentimeter) dan memiliki gerigi dan Panjang gagang 14 cm (empat belas sentimeter) yang Terdakwa I. sembunyikan di bawah kolong lemari baju Terdakwa I. yang berada di dalam kamar, kemudian pisau badik tersebut Terdakwa sembunyikan di belakang tangan kiri Terdakwa I. dengan posisi gagang badik di pegang dengan tangan kiri Terdakwa sedangkan arah runcing dari badik tersebut mengarah ke atas lengan bagian dalam, sehingga Terdakwa II Waraney Jeremia Mangindaan Alias Aney tidak melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar sudah membawa sebilah pisau badik;

- Bahwa pada saat Terdakwa I. keluar dari dalam kamar, Terdakwa I. mengajak Terdakwa II Waraney Jeremia Mangindaan Alias Aney untuk

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu Korban Diego Stefanus Piyoh dengan berkata kepada Terdakwa II "NEY" dengan gerakan kepala di anggukkan (dengan maksud agar Terdakwa II mengikuti Terdakwa) dan Terdakwa melangkah dengan tergesa-gesa berjalan menuju keluar rumah ke arah tempat Korban Diego Stefanus Piyoh berada di ikuti oleh Terdakwa II Waraney Jeremia Mangindaan Alias Aney. Setelah Terdakwa tiba di lokasi tempat Korban berada, posisi Korban Diego Stefanus Piyoh pada saat itu berdiri disamping kanan sepeda motor korban dan korban masih menggunakan helm, kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban dengan mengatakan "mengapa kamu terus menghubungi Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy"? dan Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy adalah pacar Terdakwa yang saat ini dalam kondisi hamil, lalu Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy yang menyuruh Korban untuk datang menjemput Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Korban bahwa yang membalas chat WA adalah Terdakwa namun Korban tetap mengatakan bahwa Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy yang memintanya untuk datang menjemput Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi semakin marah dan langsung memukul kepala Korban yang masih menggunakan helm dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah sebelah kiri kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa langsung memindahkan posisi pisau badik yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri ke tangan kanan dan dengan kekuatan penuh Terdakwa langsung mengarahkan pisau badik yang mata pisau kedua sisi memiliki gerigi dan tajam, ujungnya runcing dengan gagang bermotif dan terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 38 cm (tiga puluh delapan sentimeter) tersebut mengarah lurus ke arah depan tubuh Korban Diego Stefanus Piyoh sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian tengah perut Korban, dan Korban mengeluarkan kata "Aduh" dengan posisi korban mundur 2 (dua) langkah ke belakang, dan pada saat Terdakwa menarik pisau tersebut usus korban ikut keluar dari dalam perut korban, selanjutnya Terdakwa kembali menikam Korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali mengenai dibagian pinggang sebelah kiri korban dan pada saat Terdakwa mencabut pisau badik dari tubuh korban, bersamaan dengan itu Terdakwa II Waraney Jeremia Mangindaan Alias Aney memukul kepala sebelah kiri Korban Diego Stefanus Piyoh yang masih menggunakan helm dengan sekuat tenaga menggunakan kepalan tangan kanannya, dan seketika itu Korban jatuh ke aspal jalan dengan posisi terlentang kemudian

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Waraney Jeremia Mangindaan Alias Aney mengambil hollowbriks yang berada ditempat tersebut dan dengan sekuat tenaga melemparkan Holoowbriks ke arah wajah Korban yang masih menggunakan helm hingga Hollowbriks tersebut hancur dan pada saat itu Korban sudah tidak bergerak;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengkonsumsi minuman keras jenis captikus;

- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya kedua sisi memiliki gerigi dan tajam dan ujungnya runcing dengan gagang bermotif dan terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 38 (tiga puluh delapan) cm yang Terdakwa I. gunakan untuk menikam Korban;

- Bahwa benar saat itu Korban menggunakan jaket dan helm;

- Bahwa setelah menikam Korban, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy, dan Saksi Rizky Jeferson Pangemanan Alias Bombom melarikan diri dan bersembunyi di kebun milik Saksi Rizky Jeferson Pangemanan Alias Bombom;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Korban;

- Bahwa Terdakwa menjadi emosi dan sangat marah karena Korban memaksa untuk menjemput pacar Terdakwa yaitu Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengkonsumsi minuman keras jenis captikus;

- Bahwa saat itu Korban memaksa untuk menjemput pacar Terdakwa dengan mendatangi titik antar pada pesanan aplikasi Indrive yang sudah dibatalkan, yaitu di Kelurahan Matani Dua Lingkungan I Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. tidak mengenal dan tidak memiliki masalah dengan Korban;

- Bahwa Terdakwa I. mengambil pisau dari kamar di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa saat ini Korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa I. belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa saat itu pacar Terdakwa yaitu Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy sudah menyampaikan kepada Korban agar tidak usah membalas chattingannya, namun Korban tetap mengirim chat dan memaksa untuk menjemput pacar Terdakwa Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy;

- Bahwa saat itu titik jemput pada aplikasi Indrive berada di Kelurahan Woloan namun Korban mendatangi titik antar yang berada di Kelurahan Matani Dua Lingkungan I;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikam Korban Terdakwa sempat bertanya kepada Korban mengapa memaksa untuk menjemput pacar Terdakwa Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy, lalu Korban menjawab bahwa pacar Terdakwa Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy lah yang meminta Korban menjemputnya;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah memukul kepala Korban dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan menikam ke arah perut Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Terdakwa II (Waraney Jeremia Mangindaan alias Aney)

.....Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pembunuhan;

.....Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Randy Evraim Daril Pitoy Alias Baim;

.....Bahwa tang menjadi Korban adalah Diego Stefanus Piyoh;

.....Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Kelurahan Matani Dua Lingkungan I Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon tepatnya di depan ruko PT. Federal Internasional Finance dan Kredit Plus PT. Finansia Multi Finance;

.....Bahwa bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Saksi Mauri Ariezha Rey Alias Moy, Saksi Rizki Jeferson Pangemanan Alias Bombom, dan Saksi Rindu Runtu berada di Kelurahan Woloan Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon dan mengkonsumsi minuman keras, kemudian saat itu Terdakwa tertidur di lantai dua dan dibangunkan oleh Saksi Rindu Runtu dan menyampaikan bahwa sudah mau pergi ke rumah Terdakwa I di Kelurahan Matani Dua. Terdakwa kemudian bangun dan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa I di Kelurahan Matani Dua;

.....Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi Mauri Ariezha Rey alias Moy saat itu sempat memesan ojek online Indrive;

.....Bahwa setibanya di rumah Terdakwa I di Kelurahan Matani Dua, Terdakwa duduk di ruang tamu dan saat itu Terdakwa melihat Terdakwa I mengambil handphone dari Saksi Mauri Ariezha Rey alias Moy lalu berjalan masuk ke dalam kamar dan

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn



mengambil senjata tajam. Terdakwa I kemudian keluar dari kamar sambil berjalan cepat dan kemudian mengajak Terdakwa keluar dari rumah. Kemudian Terdakwa melihat Terdakwa I menghampiri Korban dan munusuk Korban dengan pisau menggunakan tangan kanannya;

..... Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya kedua sisi memiliki gerigi dan tajam dan ujungnya runcing dengan gagang bermotif dan terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 38 (tiga puluh delapan) cm benar pisau tersebut yang digunakan oleh Terdakwa I. untuk menikam Korban;

..... Bahwa saat itu kondisi terang karena ada penerangan berupa lampu jalan;

..... Bahwa setelah Terdakwa I menikam Korban, Korban jatuh tergeletak, dan saat itu Terdakwa II. mengambil batako hollowbrik di pinggi jalan lalu melemparkannya ke arah Korban dan mengenai kepala Korban yang saat itu masih menggunakan helm;

..... Bahwa setahu Terdakwa II. saat ini Korban sudah meninggal dunia;

..... Bahwa sebelumnya Terdakwa II. tidak mengenal Korban;

..... Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa Pecahan Hollowbriks yang terbuat dari campuran semen air dan pasir yang dipadatkan serta telah kering dengan bentuk dengan tidak beraturan yang Terdakwa II gunakan untuk melempar Korban;

..... Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa jaket dan helm, dan dibenarkan jaket dan helm tersebut yang digunakan Korban saat kejadian;

..... Bahwa Pisau yang digunakan Terdakwa I untuk menikam Korban adalah milik Terdakwa I;

..... Bahwa waktu Terdakwa I ajak Terdakwa keluar dari rumah, Terdakwa tidak mengetahui kalau mau menikam Korban;

..... Bahwa Hollowbrik tersebut Terdakwa II. lemparkan, bukan Terdakwa pukulkan ke kepala Korban;

..... Bahwa Terdakwa II. mengetahui jika Korban berada di lokasi kejadian saat Terdakwa I mengajak Terdakwa ke lokasi kejadian, waktu perjalanan dari Kelurahan Woloan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Matani Dua Terdakwa tidak mengetahui jika Korban sudah berada disana;

.....Bahwa sepeda motor yang dijadikan barang bukti tersebut merupakan sepeda motor milik Korban;

.....Bahwa Terdakwa I menikam Korban saat Korban berada di atas sepeda motor;

.....Bahwa setelah kejadian kami melarikan diri ke kebun milik Saksi Rizky Jeferson Pangemanan alias Bombom, sedangkan Korban kami tinggalkan begitu saja tergeletak di jalan;

.....Bahwa saat Terdakwa II. melemparkan holowbrik, Korban dalam keadaan masih menggunakan helm;

.....Bahwa Terdakwa II. tidak melihat ada darah yang keluar dari kepala Korban karena saat itu masih terpasang helm pada kepala Korban;

.....Bahwa saat mengajak Terdakwa I mengajak Terdakwa II. dengan mengatakan "Ney manjo nda lama" (Ney, ayo sebentar);

.....Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui jika Terdakwa I maupun Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy berkomunikasi lewat chatting whatsapp dengan Korban;

.....Bahwa saat kejadian pacar Terdakwa I yaitu Saksi Maury Ariezha Rey Alias Moy dalam kondisi hamil 6 (enam) bulan;

.....Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena melanggar Pasal 351 KUHP dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

.....Bahwa saat kejadian tersebut terjadi Terdakwa II. masih dalam status cuti bersyarat;

.....Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa I menikam Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut Korban;

.....Bahwa tidak ada bantuan santunan dana kepada pihak Keluarga Korban;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn



.....Bahwa tidak ada
perdamaian secara tertulis dengan pihak keluarga Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y16 warna Hitam dengan Nomor
Imei Slot Sim 1- 864406065519310 dan Imei Slot Sim 2-
864406065519302.
- 1 (satu) bilah pisau yang mata pisaunya kedua sisi memiliki gerigi dan
tajam dan ujungnya runcing dengan gagang bermotif dan terbuat dari kayu
dengan panjang keseluruhan 38 (tiga puluh delapan) cm.
- Pecahan Hollowbriks yang terbuat dari campuran semen air dan pasir
yang dipadatkan serta telah kering dengan bentuk tidak beraturan.
- 1 (satu) bungkus rokok Dunhill beserta korek api.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 A/T warna Hitam
dengan Nomor Polisi DB 5701 GS, atas nama FEIBY MARIA, dengan
Nomor Rangka MH1JMC11XPK235712 dan Nomor Mesin
JMC1E1235733, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor
13966959.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak
dengan Nomor 23-00103071.
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10s hitam dengan casing
putih, Imei 1 :86531705874428 dan Imei 2 : 86531705874428.
- 1 (satu) buah helm merek KYT warna Hitam.
- 1 (satu) buah helm standar warna hijau bertuliskan Grab.
- 1 (satu) pasang sandal logo Puma warna kombinasi Hitam-Putih.
- 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, SIM A dan SIM C atas nama
DIEGO STEFANUS PIYOH. Uang Tunai sebesar Rp. 181.000 (seratus
delapan puluh satu ribu) Rupiah dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp.
100.000 (seratus ribu), 2 (dua) lembar Rp. 20.000 (dua puluh ribu), 3 (tiga)
lembar Rp. 10.000 (sepuluh ribu), 2 (dua) lembar Rp. 5.000 (lima ribu) dan
1 (satu) koin Rp. 1.000 (seribu).
- Jaket warna hitam, kaos warna putih, celana Panjang warna hitam,
celana dalam berwarna, masker warna hitam dan sarung tangan warna
hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin dini hari tanggal 15 Juli 2024 pada pukul 04.00 WITA di depan Ruko PT. Federal Internasional Finance dan Kredit Plus PT. Finansia Multi Finance yang terletak di Kelurahan Matani Dua Lingkungan I Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, Terdakwa I. Randy Evraim Pitoy Alias Baim dan Terdakwa II. Waraney Jeremia Mangindaan Alias Aney Bersama-sama telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Diego Stefanus Piyoh ;
- Bahwa pada awal Terdakwa I. Randy Evraim Pitoy Alias Baim yang telah menyimpan amarah kepada korban yang adalah driver in drive, yang menghubungi pacar Terdakwa melalui pesan singkat untuk mengantarkan dan bertemu, etika Terdakwa dan pacarnya masih di rumah tempat acara
- Bahwa ketika sudah tiba di rumah Terdakwa di Kel. Matani Dua Lingk. I Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon, Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM, Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY, saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY, saksi JEFFERSON RIZKI PANGEMANAN Alias BOMBOM dan saksi RINDU MARLEN RUNTU INKIRIWANG langsung masuk kedalam rumah Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY dan saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY mengatakan kepada Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM bahwa Korban DIEGO STEFANUS PIYOH masih mengirim pesan ke nomor Whatsapp saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY, mengetahui hal tersebut Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM menjadi sangat marah dan mengambil handphone milik saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY membalas pesan dari Korban DIEGO STEFANUS PIYOH dan mengatakan "sorry baru balas (maaf baru balas)" dan Korban membalas chat dengan mengatakan bahwa Korban DIEGO STEFANUS PIYOH sudah di bengkel yang berada di dekat rumah Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM;
- Bahwa untuk memastikan keberadaan Korban DIEGO STEFANUS PIYOH, Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM meminta Korban DIEGO STEFANUS PIYOH untuk mengirim foto posisi Korban, selanjutnya Korban DIEGO STEFANUS PIYOH mengirim foto posisi dirinya yang berada di depan ruko PT. Federal Internasional Finance dan Kredit Plus PT. Finansia Multi Finance;
- Bahwa setelah Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM mengetahui lokasi tempat Korban DIEGO STEFANUS PIYOH berada, Terdakwa I langsung menuju ke kamar Terdakwa I mengambil 1 (satu)

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah badik dengan Panjang keseluruhan 38cm (tiga puluh delapan sentimeter), dengan panjang mata pisau 24cm(dua puluh empat sentimeter) dan memiliki gerigi dan Panjang gagang 14cm (empat belas sentimeter) yang di sembunyikan oleh Terdakwa I di bawah kolong lemari baju Terdakwa I ;

- Bahwa pada saat Terdakwa I keluar dari dalam kamar Terdakwa I, Terdakwa I mengajak Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY untuk bertemu Korban DIEGO STEFANUS PIYOH dengan berkata kepada Terdakwa II “NEY” dengan gerakan kepala di anggukkan (dengan maksud agar Terdakwa II mengikuti Terdakwa I) dan Terdakwa I melangkah dengan tergesa-gesa berjalan menuju keluar rumah ke arah tempat Korban DIEGO STEFANUS PIYOH berada di ikuti oleh Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY ;

- Bahwa pada saat Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM dan Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY sudah di lokasi tempat korban berada, posisi Korban DIEGO STEFANUS PIYOH pada saat itu berdiri disamping kanan sepeda motor korban dan korban masih menggunakan helm, kemudian Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM bertanya kepada Korban dengan mengatakan “mengapa Korban terus menghubungi saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY” dan Terdakwa I mengatakan kepada Korban bahwa saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY adalah pacarnya yang saat ini dalam kondisi hamil, Korban mengatakan kepada Terdakwa I bahwa saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY yang menyuruh Korban untuk datang menjemput saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY, selanjutnya Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM menjelaskan kepada Korban bahwa yang membalas chat WA adalah Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM

- Bahwa Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM yang dalam keadaan marah dan langsung memukul kepala Korban yang masih menggunakan helm dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah sebelah kiri kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I langsung memindahkan posisi pisau badik yang di pegang dengan tangan kiri terdakwa di pindahkan ke tangan kanan dan dengan kekuatan penuh Terdakwa I langsung mengarahkan pisau badik yang mata pisau kedua sisi memiliki gerigi dan tajam, ujungnya runcing dengan gagang bermotif dan terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 38cm (tiga puluh delapan

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter) tersebut mengarah lurus ke arah depan tubuh Korban DIEGO STEFANUS PIYOH sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian tengah perut Korban, dengan posisi korban mundur 2 (dua) langkah ke belakang, dan pada saat Terdakwa I menarik pisau tersebut usus korban ikut keluar dari dalam perut korban, selanjutnya Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM kembali menikam Korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali mengena dibagian pinggang sebelah kiri korban dan pada saat Terdakwa I mencabut pisau badik dari tubuh korban, bersamaan dengan itu Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY memukul kepala sebelah kiri Korban DIEGO STEFANUS PIYOH yang masih menggunakan helm dengan sekuat tenaga menggunakan kepalan tangan kanannya, dan seketika itu Korban jatuh ke aspal jalan dengan posisi terlentang kemudia Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY mengambil hollowbriks yang berada ditempat tersebut dan dengan sekuat tenaga melemparkan Holoowbriks ke arah wajah Korban yang masih menggunakan helm;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan hasil Otopsi dari dokter Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Manado, Nomor : 017 / Otopsi / VII / 2024/ RS Bhayangkara, tanggal 18 Juli 2024 terhadap Korban DIEGO STEFANUS PIYOH;

PEMERIKSAAN LUAR :

1. J
Jenazah berada dalam kantong jenazah warna oranye bertuliskan "IDENTIFIKASI POLRI". Jenazah berpakaian jaket hitam dan pada daerah kanan bawah, perut pinggang kiri terdapat robekan baru dan berlumuran darah, kaos oblong warna putih pada dada kiri bertuliskan "PROST BEER, pada daerah dada kanan, perut dan pinggang kiri, terdapat robekan baru berlumuran darah, kaos tangan warna hitam, celana dalam warna dasar putih bergambar sepeda dan kamera warna hijau, oranye dan kuning dengan bagian pinggang warna hitam bertuliskan "FASHION" ;
2. J
Jenazah adalah seorang laki-laki, gizi cukup, warna kulit sawo matang, panjang tubuh seratus tujuh puluh lima sentimeter, berat badan tidak ditimbang.
3. T
Tanda kematian, kaku mayat seluruh tubuh, lebam mayat pada

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang tubuh warna ungu tidak hilang pada penekanan;

4. T

ada kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar:

a. P

ada daerah dagu kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan dan empat koma tujuh sentimeter di bawah sudut bibir terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang satu koma delapan sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut tajam, dasar luka tulang rahang bawah;

b. P

ada daerah bahu kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan lima sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;

c. P

ada daerah dada kanan atas, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga belas koma lima sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter;

d. P

ada daerah dada kanan bawah, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh tiga koma tujuh sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus tujuh belas koma tiga sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka melintang dengan ukuran panjang satu koma tiga sentimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan otot;

e. P

ada daerah perut kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh tujuh sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus empat sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, tepi luka rata, dari luka tampak keluar usus;

f. P

ada daerah pinggang kiri, dua puluh tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh delapan sentimeter di



bawah puncak bahu dan seratus tiga sentimeter di atas tumit terdapat dua luka terbuka dengan ukuran panjang masing-masing delapan sentimeter dan enam sentimeter, tepi luka rata dan berbentuk gerigi, dasar luka masuk ke rongga perut;

g. P
ada daerah lengan atas kanan sisi luar, tujuh belas sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter;

h. P
ada daerah lengan bawah kanan sisi belakang, tujuh koma lima sentimeter dari bawah siku terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

i. P
ada daerah lutut kanan terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran seluas empat belas sentimeter kali tiga sentimeter;

j. P
ada daerah lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter;

k. P
ada daerah punggung kaki kiri terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran seluas delapan koma lima sentimeter kalitiga sentimeter.

PEMERIKSAAN DALAM :

1. Tulang tengkorak serta isi rongga kepala tidak ditemukan tanda kekerasan;
2. Dalam rongga dada kanan terdapat darah bebas dan bekuan-bekuan darah sebanyak seribu delapan ratus lima puluh mililiter dan dalam rongga dada kiri terdapat darah bebas dan bekuan-bekuan darah sebanyak seribu tiga ratus lima puluh mililiter. Pada paru kanan bagian kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran tiga sentimeter. Pada sekat dada sebelah kanan terdapat luka tembus jantung sebesar kepalan tangan korban;
3. Pada usus halus terdapat luka tembus, penggantung usus terdapat luka tembus, ginjal kiri terpotong, pembuluh nadi utama perut terpotong. Alat-alat lain dalam rongga perut tidak



ditemukan tanda-tanda kekerasan. Lambung berisi makanan yang sudah tercerna.

ALUR LUKA:

1. Luka yang ditemukan pada daerah perut kanan membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut menembus usus halus, menembus penggantung usus. Alur luka berjalan dari depan ke belakang, membentuk sudut sembilan puluh derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur tujuh sentimeter;
2. Luka yang ditemukan pada daerah pinggang kiri membentuk dua alur sebagai berikut:

- a. Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut memotong usus halus, memotong ginjal kiri, memotong pembuluh nadi utama perut, menembus sekat dada kanan, masuk ke paru kanan bagian bawah. Alur luka berjalan kiri bawah ke kanan atas, membentuk sudut enam puluh derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur dua puluh tujuh sentimeter;
- b. Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut, masuk ke otot pinggang belakang. Alur luka berjalan kiri ke kanan, membentuk sudut sembilan puluh derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur dua belas sentimeter.

KESIMPULAN :

1. Lama kematian korban telah berlangsung sembilan sampai sebelas jam pada saat pemeriksaan;
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada pemeriksaan ayat empat (a), (d), (e), dan (f) adalah kekerasan tajam;
 - b. Pada pemeriksaan ayat empat (b), (c), (g), (h), (i), (j), dan (k) adalah kekerasan tumpul.



3. Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada pinggang kiri yang masuk ke rongga perut memotong pembuluh nadi utama perut dan merusak jaringan paru kanan sehingga terjadi pendarahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Merampas nyawa orang lain
4. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Ad.1. "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana dilakukannya. Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I. Randy Evraim Pitoy Alias Baim dan Terdakwa II. Waraney Jeremia Mangindaan Alias Aney yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah seorang yang sehat jasmani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan berdasarkan teori hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat ; 2. Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan datangnya akibat apabila salah satu dari 3 (tiga) wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan. Bahwa menurut *memori Van Toulechtieng* yang dimaksud dengan sengaja adalah



menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tuduhan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja karena menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya ;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sangatlah tinggi resikonya korban untuk kehilangan nyawanya, dan pula Para Terdakwa setelah melakukan perbuatannya langung meninggalkan korban tergeletak di pinggir jalan, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. "Merampas Nyawa Seorang Lain"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merampas yaitu tindakan paksa yang dilakukan diluar keinginan di empunya. Berkenaan dengan pasal ini maka yang dirampas adalah kehidupan dari manusia. Kehidupan manusia yang mana merupakan kesatuan antara tubuh dan jiwa, dan dari situlah ia dapat menjalankan dan mengalami kordatnya sebagai manusia yaitu berinteraksi dengan sesamanya dan saling memberikan tanggapan yang bermakna. (Karyadi, 2001 : 140). Sehingga merampasnya nyawa orang lain adalah tindakan paksa untuk menghilangkan kehidupan seorang manusia;

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin dini hari tanggal 15 Juli 2024 pada pukul 04.00 WITA di depan Ruko PT. Federal Internasional Finance dan Kredit Plus PT. Finansia Multi Finance yang terletak di Kelurahan Matani Dua Lingkungan I Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, Terdakwa I. Randy Evraim Pitoy Alias Baim dan Terdakwa II. Waraney Jeremia Mangindaan Alias Aney Bersama-sama telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Diego Stefanus Piyoh ;
- Bahwa pada awlal Terdakwa I. Randy Evraim Pitoy Alias Baim yang telah menyimpan amarah kepada korban yang adalah diriver in drive, yang menghubungi pacar Terdakwa melalui pesan singkat untuk mengantar dan bertemu, etika Terdakwa dan pacarnya masih di rumah tempat acara
- Bahwa ketika sudah tiba di rumah Terdakwa di Kel. Matani Dua Ling. I Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon, Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM, Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY, saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY, saksi JEFFERSON RIZKI PANGEMANAN Alias BOMBOM dan saksi RINDU MARLEN RUNTU INKIRIWANG langsung masuk kedalam rumah Terdakwa I RANDY EVRAIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARIL PITOY dan saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY mengatakan kepada Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM bahwa Korban DIEGO STEFANUS PIYOH masih mengirim pesan ke nomor Whatsapp saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY, mengetahui hal tersebut Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM menjadi sangat marah dan mengambil handphone milik saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY membalas pesan dari Korban DIEGO STEFANUS PIYOH dan mengatakan "sorry baru balas (maaf baru balas)" dan Korban membalas chat dengan mengatakan bahwa Korban DIEGO STEFANUS PIYOH sudah di bengkel yang berada di dekat rumah Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM;

- Bahwa untuk memastikan keberadaan Korban DIEGO STEFANUS PIYOH, Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM meminta Korban DIEGO STEFANUS PIYOH untuk mengirim foto posisi Korban, selanjutnya Korban DIEGO STEFANUS PIYOH mengirim foto posisi dirinya yang berada di depan ruko PT. Federal Internasional Finance dan Kredit Plus PT. Finansia Multi Finance;

- Bahwa setelah Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM mengetahui lokasi tempat Korban DIEGO STEFANUS PIYOH berada, Terdakwa I langsung menuju ke kamar Terdakwa I mengambil 1 (satu) bilah badik dengan Panjang keseluruhan 38cm (tiga puluh delapan sentimeter), dengan panjang mata pisau 24cm (dua puluh empat sentimeter) dan memiliki gerigi dan Panjang gagang 14cm (empat belas sentimeter) yang di sembunyikan oleh Terdakwa I di bawah kolong lemari baju Terdakwa I ;

- Bahwa pada saat Terdakwa I keluar dari dalam kamar Terdakwa I, Terdakwa I mengajak Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY untuk bertemu Korban DIEGO STEFANUS PIYOH dengan berkata kepada Terdakwa II "NEY" dengan gerakan kepala di anggukkan (dengan maksud agar Terdakwa II mengikuti Terdakwa I) dan Terdakwa I melangkah dengan tergesa-gesa berjalan menuju keluar rumah ke arah tempat Korban DIEGO STEFANUS PIYOH berada di ikuti oleh Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY ;

- Bahwa pada saat Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM dan Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY sudah di lokasi tempat korban berada, posisi Korban DIEGO STEFANUS PIYOH pada saat itu berdiri disamping kanan sepeda motor korban dan

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban masih menggunakan helm, kemudian Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM bertanya kepada Korban dengan mengatakan “mengapa Korban terus menghubungi saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY” dan Terdakwa I mengatakan kepada Korban bahwa saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY adalah pacarnya yang saat ini dalam kondisi hamil, Korban mengatakan kepada Terdakwa I bahwa saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY yang menyuruh Korban untuk datang menjemput saksi MAURY ARIEZHA REY Alias MOY, selanjutnya Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM menjelaskan kepada Korban bahwa yang membalas chat WA adalah Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM

- Bahwa Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM yang dalam keadaan marah dan langsung memukul kepala Korban yang masih menggunakan helm dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah sebelah kiri kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I langsung memindahkan posisi pisau badik yang di pegang dengan tangan kiri terdakwa di pindahkan ke tangan kanan dan dengan kekuatan penuh Terdakwa I langsung mengarahkan pisau badik yang mata pisau kedua sisi memiliki gigi dan tajam, ujungnya runcing dengan gagang bermotif dan terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 38cm (tiga puluh delapan sentimeter) tersebut mengarah lurus ke arah depan tubuh Korban DIEGO STEFANUS PIYOH sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian tengah perut Korban, dengan posisi korban mundur 2 (dua) langkah ke belakang, dan pada saat Terdakwa I menarik pisau tersebut usus korban ikut keluar dari dalam perut korban, selanjutnya Terdakwa I RANDY EVRAIM DARIL PITOY Alias BAIM kembali menikam Korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali mengenai dibagian pinggang sebelah kiri korban dan pada saat Terdakwa I mencabut pisau badik dari tubuh korban, bersamaan dengan itu Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY memukul kepala sebelah kiri Korban DIEGO STEFANUS PIYOH yang masih menggunakan helm dengan sekuat tenaga menggunakan kepalan tangan kanannya, dan seketika itu Korban jatuh ke aspal jalan dengan posisi terlentang kemudia Terdakwa II WARANEY JEREMIA MANGINDAAN Alias ANEY mengambil hollowbriks yang berada ditempat tersebut dan dengan sekuat tenaga melemparkan Holoowbriks ke arah wajah Korban yang masih menggunakan helm;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan hasil Otopsi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Manado, Nomor : 017 / Otopsi / VII / 2024/ RS Bhayangkara, tanggal 18 Juli 2024 terhadap Korban DIEGO STEFANUS PIYOH;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur merampas nyawa seorang lain, telah terpenuhi;

Ad. 4. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti tersebut dalam dakwaan aquo, telah melakukan perbuatan itu dalam konteks ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyebutkan :

“ Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa apa yang ditetapkan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas, yang didalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal dengan sebagai ajaran “*Deelneming*” atau “*Penyertaan* “, dimana dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, terlibat lebih daripada seorang peserta, yakni sebagaimana dimaksud antara lain tetapi tidak terbatas hanya pada yang ditetapkan dalam pasal 55 KUHP, yang mencakup ayat (1) ke-1 tersebut yang terdiri dari : *pelaku (pleger)*, *menyuruh melakukan (doen pleger)* serta *turut melakukan (mede pleger)* ; (Vide : Jan Remmelink ; Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 – 353) ;

Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (*Plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruh melakukan (*doen plegen*) terjadi bila orang tersebut – karena ketidak tahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan (*dwaling*) atau kesesatan (*bedrog*) yang sengaja ditimbulkan baginya, atau sebab ancaman kekerasan atau paksaan (*dwang*) yang menghalangi kehendak bebasnya – ternyata bertindak tanpa kesengajaan kesalahan (dalam arti kelalaian atau keteledoran) atau tanpa dapat diminta pertanggung jawaban ;

Menimbang, bahwa turut melakukan (*medeplegen*) dalam doktrin hukum pidana disebutkan mereka yang telah memenuhi seluruh unsur delik dan/ataupun yang tidak selalu harus telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dapat dikwalifiser sebagai telah turut melakukan (*mede plegen*) apabila memenuhi syarat :

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerjasama yang dilakukan secara sadar (*Bewuste samenwerking*) ; dan
- b. Pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama (*Gezamenlijke Uitvoering*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan Terdakwa I. Randy Evraim Pitoy Alias Baim dan Terdakwa II. Waraney Jeremia Mangindaan Alias Aney secara Bersama-sama melakukan kekerasan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas maka majelis berpendapat, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan", sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina Para Terdakwa lebih berhati-hati dan lebih menghargai kehidupan seseorang oleh sebab itu Para Terdakwa diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis hakim sependapat dengan tuntutan mengenai barang bukti yang dituntutkan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebankan membayar perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Para Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain dan luka yang dialami korban lain
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Randy Evraim Pitoy Alias Baim dan Terdakwa II. Waraney Jeremia Mangindaan Alias Aney terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan”, sebagaimana dakwaan penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Randy Evraim Pitoy Alias Baim dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Terdakwa II. Waraney Jeremia Mangindaan Alias Aney, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y16 warna Hitam dengan Nomor Imei Slot Sim 1- 864406065519310 dan Imei Slot Sim 2- 864406065519302.
 - 1 (satu) bilah pisau yang mata pisaunya kedua sisi memiliki gerigi dan tajam dan ujungnya runcing dengan gagang bermotif dan terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 38 (tiga puluh delapan) cm.
 - Pecahan Hollowbriks yang terbuat dari campuran semen air dan pasir yang dipadatkan serta telah kering dengan bentuk tidak beraturan.
 - 1 (satu) bungkus rokok Dunhill beserta korek api.

(Dirampas untuk dimusnahkan)



- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 A/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DB 5701 GS, atas nama FEIBY MARIA, dengan Nomor Rangka MH1JMC11XPK235712 dan Nomor Mesin JMC1E1235733, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor 13966959.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak dengan Nomor 23-00103071.
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10s hitam dengan casing putih, Imei 1 :86531705874428 dan Imei 2 : 86531705874428.
- 1 (satu) buah helm merek KYT warna Hitam.
- 1 (satu) buah helm standar warna hijau bertuliskan Grab.
- 1 (satu) pasang sandal logo Puma warna kombinasi Hitam-Putih.
- 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, SIM A dan SIM C atas nama DIEGO STEFANUS PIYOH. Uang Tunai sebesar Rp. 181.000 (seratus delapan puluh satu ribu) Rupiah dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp. 100.000 (seratus ribu), 2 (dua) lembar Rp. 20.000 (dua puluh ribu), 3 (tiga) lembar Rp. 10.000 (sepuluh ribu), 2 (dua) lembar Rp. 5.000 (lima ribu) dan 1 (satu) koin Rp. 1.000 (seribu).
- Jaket warna hitam, kaos warna putih, celana Panjang warna hitam, celana dalam berwarna, masker warna hitam dan sarung tangan warna hitam.

(Dikembalikan kepada saksi FEIBY MARIA)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh kami, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vicky Billy Wurara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Andi Fika Saleh., S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak,
S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Vicky Billy Wurara, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)